



**PUTUSAN**  
Nomor 381/Pid.Sus/2025/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mujais Bin Suharib;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl.lahir : 45 tahun/27 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rejowinanangun No.7 KG I Rt.20 Rw.06, Kotagede,Kota Yogyakarta.,Alamat KTP Banassem Rt.002 Rw.005 Kalowang,Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mujais Bin Suharib ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2025.

Terdakwa Mujais Bin Suharib ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 1 Desember 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan tanggal 20 Desember 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2025 sampai dengan tanggal 2 Januari 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2026 sampai dengan tanggal 3 Maret 2026

Terdakwa didampingi oleh Mohammad Fahri Hasyim, S.H.,M.H., Ibno Hajar, S.H., Mohammad Rusfandi, S.H. Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Ringroad Selatan No. 69 Sokoweten, Kabupaten Bantul., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor 1128/Pid/XII/2024 tanggal 9 Desember 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 381/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 4 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2025/PN Yyk tanggal 4 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUJ AIS bin SUHARIB terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri". sebagaimana dalam dakwaan kedua Melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJ AIS bin SUHARIB dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bruto + 5,08 (lima koma nol delapan) Gram
  - 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram
  - 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram
  - 7 (tujuh) buah pipet kaca
  - 4 (empat) buah potongan sedoton putih
  - 6 (enam) buah korek api
  - 2 (dua) buah bong
  - 1 (satu) buah tutup bong
  - 1 (satu) buah timbangan digital
  - 1 (satu) pak sedotan
  - 2 (dua) buah potongan selang bening
  - 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam
  - 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi 3 (tiga) pak plastik klipDirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 77 S warna kuning dengan Nomor whatsapp 0852598756.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Mujais Bin Suharib pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2025 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya bulan Oktober 2025 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di warung di Jalan Rejowinangan No. 7 KG I RT 20 RW 06 Kota gede Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa Terdakwa menghubungi sdr. RAMLI (DPO) pada hari senin tanggal 29 september 2025 sekira pukul 19.00 WIB untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram lalu di jawab RAMLI ada tersedia. Kemudian saudara RAMLI menjawab kok pesan banyak sekali lalu Terdakwa jawab karena dari pada Terdakwa bolak balik Madura Terdakwa pesan banyak sekalian. Setelah itu saudara RAMLI langsung menyetujui dan memberitahukan harga 10 (sepuluh) gram sabu sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Lalu Terdakwa memberi kabar kalau Terdakwa hanya sanggup membayar sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk sisanya Terdakwa lunasi lain waktu atau secara cicil, awal mula saudara RAMLI tidak menyetujui namun akhirnya setuju dan saudara RAMLI meminta untuk bertemu di daerah tangkel bangkalan pada hari Selasa tanggal 30 September 2025 sekira pukul 09.00.WIB. Selanjutnya hari Senin tanggal 29 September 2025 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat menuju arah Suramadu Madura Jawa Timur

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2025/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik bus ekonomi dari terminal Giwangan ke terminal Bungurasih Surabaya Jawa Timur lalu Terdakwa ganti Bus jurusan Madura lalu Terdakwa turun di jalan di daerah Tangkel Bangkalan Jawa Timur hari Selasa tanggal 30 September 2025 sekira Pukul 09.00 WIB bertemu saudara RAMLI. Saat bertemu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saudara RAMLI memberikan paket sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram selanjutnya Terdakwa langsung pulang arah Jogja menggunakan bus.

Bahwa setelah terdakwa Mujais sampai di Jogja, terdakwa Kembali bekerja membuka warung kelontong untuk berjualan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 saksi Pamungkas Dwi P, SH dan saksi Dwi Suryanto, SH keduanya adalah anggota Ditresnarkoba Polda DIY telah melakukan penangkapan dan penggeledahan di warung yang dikontrak oleh terdakwa Mujais yang beralamat di Jalan Rejowinangan No. 7 KG I RT 20 RW 06 Kota gede Kota Yogyakarta, dan ditemukan barang bukti milik terdakwa Mujais berupa : 1(satu) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bruto + 5,08 (lima koma nol delapan) Gram, 1(satu) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram, 1(satu) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram, 7 (tujuh) buah pipet kaca, 4 (empat) buah potongan sedoton putih, 6 (enam) buah korek api, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak sedotan, 2 (dua) buah potongan selang bening, 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 77 S warna kuning dengan Nomor whatsapp 0852598756

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pro Justisia Nomor R/400.7.5/1593/D13.1 tanggal 6 Oktober 2025 dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesimpulan Barang bukti No.BB/314/X/2025/Ditresnarkoba dengan No Kode Laboratorium 025049/T/10/2025, 025050/T/10/2025 dan 025051/T/10/2025, dengan berat netto 5,02 gram mengandung METAMFETAMINA seperti terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2025/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Mujais Bin Suharib pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2025 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya bulan Oktober 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di warung di Jalan Rejowinangan No. 7 KG I RT 20 RW 06 Kota gede Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUJAIS bin SUHARIB mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama teman Terdakwa untuk yang pertama pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 sekira jam 23.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi SUBUR dan terdakwa MUJAIS sebanyak 1 gram yang di konsumsi di belakang etalase milik Terdakwa yang terletak di Jl Rejowinangun No 7 KG I Rt 20 Rw 06 Kotagede Yogyakarta, yang kedua pada Hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 sekira jam 00.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi SUBUR dan terdakwa MUJAIS sebanyak 1,5 gram yang di konsumsi di belakang etalase milik Terdakwa yang terletak di Jl Rejowinangun No 7 KG I Rt 20 Rw 06 Kotagede Yogyakarta dan untuk yang ketiga pada Hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi SUBUR, terdakwa MUJAIS dan saksi RISQON sebanyak 1 gram didalam ruang pratik pembuatan gigi palsu milik SUBUR yang terletak di Jl Rejowinangun No 7 KG I Rt 20 Rw 06 Kotagede Yogyakarta

Bahwa Terdakwa MUJAIS bin SUHARIB caranya adalah menyiapkan alat hisap sabu atau bong dari botol yang tutupnya dilubangi 2 (dua) lalu masing-masing lubang diberi sedotan dan salah ujung sedotan di pasang pipet kaca selanjutnya shabu di masukan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut di bakar menggunakan korek api lalu hasil dari pembakaran berupa asap tersebut masuk di alat hisap kemudian Terdakwa hisap menggunakan mulut dan di keluarkan melalui mulut Terdakwa dan hidung seperti layaknya orang merokok.

Bahwa terdakwa Mujais Bin Suharib mengkonsumsi sabu bersama teman-temannya yaitu saksi Subur, saksi Mujalis dan saksi Risqon masing-masing saksi telah diserahkan untuk dilakukan Rehabilitasi di PABM NAWACITA sebagaimana dalam Berita Acara Serah terima Penyalahguna Narkoba pada hari jumat tanggal 03 Oktober 2025

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2025/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium RS Bhayangkara Polda DIY No Lab : L-290577 tanggal pemeriksaan 02 Oktober atas nama terdakwa Mujais adalah positif METAMFETAMINA (M-AMP).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pamungkas Dwi.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polda DIY dan apa yang saksi sampaikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah apa yang saksi dengar, saksi lihat dan saksi alami sendiri;
- Bahwa pada bulan Oktober 2025, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, di wilayah Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian dilakukan pengamatan terhadap sebuah warung yang terletak di Jalan Rejowinangun Nomor 7 KG I Rt.20 Rw.06, Kotagede, Kota Yogyakarta, dimana kemudian Terdakwa yang sedang berada di warung tersebut diamankan oleh petugas kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bruto + 5,08 (lima koma nol delapan) Gram, 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram, 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram, 7 (tujuh) buah pipet kaca, 4 (empat) buah potongan sedotan putih, 6 (enam) buah korek api, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak sedotan, 2 (dua) buah potongan selang bening, 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi 3 (tiga) pak plastik klip, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2025/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada petugas kepolisian bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu, bersama dengan saudara Subur dan saudara Mujalis, di belakang etalase warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Rejowinangun Nomor 7 KG I Rt.20 Rw.06, Kotagede, Kota Yogyakarta, sebanyak 1 (satu) gram, kemudian pada pukul 00.00 Wib hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025, Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu bersama saudara Subur dan saudara Mujalis ditempat yang sama, sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, bahwa pada pukul 00.30 Terdakwa bersama dengan saudara Subur dan saudara Mujalis kembali mengkonsumsi shabu sebanyak 1 (satu) gram di ruang praktek pembuatan gigi palsu milik saudara Subur yang terletak di Jalan Rejowinangun Nomor 7 KG I Rt.20 Rw.06, Kotagede, Kota Yogyakarta
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan botol yang tutupnya dilubangi 2 (dua) lalu masing – masing lubang diberi sedotan dan salah ujung sedotan di pasang pipet kaca selanjutnya shabu di masukan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut di bakar menggunakan korek api lalu hasil dari pembakaran berupa asap tersebut masuk di alat hisap kemudian dihisap menggunakan mulut dan di keluarkan melalui mulut dan hidung seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diketemukan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil mengandung METAMFETAMINA seperti terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa dengan hasil positif Metamfetamina (M-AMP);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

2. Dwi Suryanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2025/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polda DIY dan apa yang saksi sampaikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah apa yang saksi dengar, saksi lihat dan saksi alami sendiri;
- Bahwa pada bulan Oktober 2025, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, di wilayah Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian dilakukan pengamatan terhadap sebuah warung yang terletak di Jalan Rejowinangun Nomor 7 KG I Rt.20 Rw.06, Kotagede, Kota Yogyakarta, dimana kemudian Terdakwa yang sedang berada di warung tersebut diamankan oleh petugas kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bruto + 5,08 (lima koma nol delapan) Gram, 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram, 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram, 7 (tujuh) buah pipet kaca, 4 (empat) buah potongan sedotan putih, 6 (enam) buah korek api, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak sedotan, 2 (dua) buah potongan selang bening, 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi 3 (tiga) pak plastik klip, yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada petugas kepolisian bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu, bersama dengan saudara Subur dan saudara Mujalis, di belakang etalase warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Rejowinangun Nomor 7 KG I Rt.20 Rw.06, Kotagede, Kota Yogyakarta, sebanyak 1 (satu) gram, kemudian pada pukul 00.00 Wib hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025, Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu bersama saudara Subur dan saudara Mujalis ditempat yang sama, sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram, bahwa pada pukul 00.30 Terdakwa bersama dengan saudara Subur dan saudara Mujalis kembali mengkonsumsi shabu sebanyak 1 (satu) gram di ruang praktek

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2025/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan gigi palsu milik saudara Subur yang terletak di Jalan Rejowinangun Nomor 7 KG I Rt.20 Rw.06,Kotagede,Kota Yogyakarta

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan menggunakan botol yang tutupnya dilubangi 2 (dua) lalu masing – masing lubang diberi sedotan dan salah ujung sedotan di pasang pipet kaca selanjutnya shabu di masukan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut di bakar menggunakan korek api lalu hasil dari pembakaran berupa asap tersebut masuk di alat hisap kemudian dihisap menggunakan mulut dan di keluarkan melalui mulut dan hidung seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diketemukan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil mengandung METAMFETAMINA seperti terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa dengan hasil positif Metamfetamina (M-AMP);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polda DIY dan apa yang Terdakwa sampaikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah apa yang Terdakwa dengar,Terdakwa lihat dan Terdakwa alami sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 sekira pukul 23.30 Wib,bersama dengan saudara Subur,sebanyak 1 (satu) gram,dibelakang etalase warung Terdakwa yang terletak di Jl. Rejowinangun No 7 KG I Rt 20 Rw 06 Kotagede Yogyakarta,kemudian pada hari Kamis sekira pukul 00.00 Wib kembali Terdakwa bersama dengan saudara Subur mengkonsumsi narkotika jenis shabu di tempat yang sama,selanjutnya masih di hari yang sama pada sekira pukul 00.30,Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan saudara Subur dan saudara Risqon,di ruang praktik

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2025/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan gigi palsu, saudara Subur yang terletak di Jl. Rejowinangun No 7 KG I Rt 20 Rw 06 Kotagede Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan menggunakan botol yang tutupnya dilubangi 2 (dua) lalu masing – masing lubang diberi sedotan dan salah ujung sedotan di pasang pipet kaca selanjutnya shabu di masukan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut di bakar menggunakan korek api lalu hasil dari pembakaran berupa asap tersebut masuk di alat hisap kemudian saya hisap menggunakan mulut dan di dikeluarkan melalui mulut dan hidung seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari saudara Ramli di daerah Madura pada tanggal bulan September 2025, sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi Terdakwa baru membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa teman-teman Terdakwa yang bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada saat ini sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bruto + 5,08 (lima koma nol delapan) Gram
- 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram
- 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram
- 7 (tujuh) buah pipet kaca
- 4 (empat) buah potongan sedoton putih
- 6 (enam) buah korek api
- 2 (dua) buah bong
- 1 (satu) buah tutup bong
- 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2025/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak sedotan
- 2 (dua) buah potongan selang bening
- 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam
- 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi 3 (tiga) pak plastik klip
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 77 S warna kuning dengan Nomor whatsapp 0852598756.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa menindaklanjuti informasi dari masyarakat, kepolisian melakukan pengamatan terhadap sebuah warung kelontong yang terletak di Jl. Rejowinangun No 7 KG I Rt 20 Rw 06 Kotagede Yogyakarta, kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan narkoba jenis shabu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 sekira pukul 23.30 Wib, bersama dengan saudara Subur, sebanyak 1 (satu) gram, dibelakang etalase warung Terdakwa yang terletak di Jl. Rejowinangun No 7 KG I Rt 20 Rw 06 Kotagede Yogyakarta, kemudian pada hari Kamis sekira pukul 00.00 Wib kembali Terdakwa bersama dengan saudara Subur mengonsumsi narkoba jenis shabu di tempat yang sama, selanjutnya masih di hari yang sama pada sekira pukul 00.30, Terdakwa kembali mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan saudara Subur dan saudara Risqon, di ruang praktik pembuatan gigi palsu, saudara Subur yang terletak di Jl. Rejowinangun No 7 KG I Rt 20 Rw 06 Kotagede Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu dengan menggunakan botol yang tutupnya dilubangi 2 (dua) lalu masing – masing lubang diberi sedotan dan salah ujung sedotan di pasang pipet kaca selanjutnya shabu di masukan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut di bakar menggunakan korek api lalu hasil dari pembakaran berupa asap tersebut masuk di alat hisap kemudian saya hisap menggunakan mulut dan di keluarkan melalui mulut dan hidung seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari saudara Ramli di daerah Madura pada tanggal bulan September 2025, sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tetapi Terdakwa baru membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2025/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa teman-teman Terdakwa yang bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada saat ini sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil mengandung METAMFETAMINA seperti terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa dengan hasil positif Metamfetamina (M-AMP);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Menimbang, bahwa dalam rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setiap orang yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah orang yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat subyek tindak pidana

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan Mujais Bin Suharib, yang identitasnya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2025/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, Terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan, dapat menerangkan kejadian sesuai dalam dakwaan penuntut umum

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah jenis narkotika golongan I baik narkotika dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tidak ditujukan kepada pihak lain, tapi perbuatan itu ditujukan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dimana Apotek hanya dapat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2025/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang Undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang Undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang Undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa menindaklanjuti informasi dari masyarakat ,kepolisian melakukan pengamatan terhadap sebuah warung kelontong yang terletak di Jl. Rejowinangun No 7 KG I Rt 20 Rw 06 Kotagede Yogyakarta,kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis shabu yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang,bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan,bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 sekira pukul 23.30 Wib,bersama dengan saudara Subur,sebanyak 1 (satu) gram,dibelakang etalase warung Terdakwa yang terletak di Jl. Rejowinangun No 7 KG I Rt 20 Rw 06 Kotagede Yogyakarta,kemudian pada hari Kamis sekira pukul 00.00 Wib kembali Terdakwa bersama dengan saudara Subur mengkonsumsi narkotika jenis shabu di tempat yang sama,selanjutnya masih di hari yang sama pada sekira pukul 00.30,Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan saudara Subur dan saudara Risqon,di ruang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2025/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktik pembuatan gigi palsu, saudara Subur yang terletak di Jl. Rejowinangun No 7 KG I Rt 20 Rw 06 Kotagede Yogyakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan menggunakan botol yang tutupnya dilubangi 2 (dua) lalu masing – masing lubang diberi sedotan dan salah ujung sedotan di pasang pipet kaca selanjutnya shabu di masukan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut di bakar menggunakan korek api lalu hasil dari pembakaran berupa asap tersebut masuk di alat hisap kemudian saya hisap menggunakan mulut dan di keluarkan melalui mulut dan hidung seperti layaknya orang merokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi bersama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa teman-teman Terdakwa yang bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada saat ini sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil mengandung METAMFETAMINA seperti terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa dengan hasil positif Metamfetamina (M-AMP);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 618 KUHP Nasional, untuk perkara yang perbuatannya terjadi sebelum tanggal 2 Januari 2026, Undang-Undang lama termasuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetap dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2025/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 77 S warna kuning dengan Nomor whatsapp 0852598756, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bruto + 5,08 (lima koma nol delapan) Gram, 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram, 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram, 7 (tujuh) buah pipet kaca, 4 (empat) buah potongan sedoton putih, 6 (enam) buah korek api, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak sedotan, 2 (dua) buah potongan selang bening, 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi 3 (tiga) pak plastik klip, telah dipergunakan dalam pembuktian di persidangan, yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2025/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mujais Bin Suharib., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bruto + 5,08 (lima koma nol delapan) Gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,54 (nol koma lima puluh empat) Gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bruto + 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram;
  - 7 (tujuh) buah pipet kaca;
  - 4 (empat) buah potongan sedoton putih;
  - 6 (enam) buah korek api;
  - 2 (dua) buah bong;
  - 1 (satu) buah tutup bong;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) pak sedotan;
  - 2 (dua) buah potongan selang bening;
  - 1 (satu) buah isolasi kecil warna hitam;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2025/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik bening berisi 3 (tiga) pak plastik klip  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo A 77 S warna kuning dengan Nomor  
whatsapp 0852598756  
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026, oleh  
kami, Surya Laksemana,S.H., sebagai Hakim Ketua , Patyarini Meiningsih  
Ritonga, S.H., M.Hum.,Reza Tyrama,S.H.,masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2026, oleh Hakim Ketua dengan  
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni P., S.H.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur  
Maya, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat  
Hukumnya;

Hakim Anggota

ttd

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum

ttd

Reza Tyrama,S.H

Panitera Pengganti

ttd

Frangky Antoni P.,S.H

Hakim Ketua

tt

Surya Laksemana,S.H